



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

La Paz, 26 de noviembre de 2025
P.I.E. N° 01/2025-2026



Excmo.
Lic. Rodrigo Paz Pereira
PRESIDENTE DE BOLIVIA
Presente. -

Señor Presidente:

De conformidad a lo dispuesto por el numeral 17, párrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, remitimos a su autoridad la Petición de Informe Escrito presentada por la Senadora Betty Canaviri Villanueva, quien solicita al Señor Ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, responda el cuestionario adjunto y lo remita en el plazo de los quince días hábiles que fija el artículo 143 del mencionado Reglamento.

Con este motivo, reiteramos nuestras más distinguidas consideraciones de estima y respeto.


Sen. Diego E. M. Ávila Navajas
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES


Sen. Julio Diego Romaña Galindo
SEGUNDO SECRETARIO
CÁMARA DE SENADORES.



ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CÁMARA DE SENADORES

PETICIÓN DE INFORME ESCRITO

P.I.E. C.S./B.C.V./ E.P.D.P. -Nº003/2025-2026.

En cumplimiento al artículo 158, atribución 17ª de la Constitución Política del Estado y artículo 141 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se formula la presente **Petición de Informe Escrito** dirigida al ciudadano **José Fernando Romero Pinto** actualmente **Ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente**, a fin de que responda al siguiente cuestionario:

1. Informe y remita documentación de respaldo, a través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas – SERNAP, identificando cuáles fueron los argumentos técnicos y legales, para la suscripción del **“CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SERNAP) Y LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA (AJAM)** de fecha 16 de marzo de 2021 y si actualmente estos se aplican de manera estricta conforme al procedimiento administrativo.
2. Informe si a través del mencionado Convenio, es posible otorgar o gestionar la otorgación de concesiones mineras al interior de áreas protegidas, Adjunte documentación de respaldo.
3. Informe cuál es el sustento técnico y legal, para que, a través de la **CLAÚSULA CUARTA** del citado Convenio, se disponga la confidencialidad y reserva de la información proporcionada por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas – **SERNAP** y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – **AJAM**.

Con este motivo reitero mis más distinguidas consideraciones de estima y respeto, recordándole Señor **Ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente**, que deberá remitir respuesta al mencionado cuestionario en el plazo de quince días hábiles establecidos en el artículo 143 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

CC/Archivo
Num. Informacion.
69826991


Sen. Betty Canaviri Villanueva
SECRETARIA
COMITE DE ECONOMIA PLURAL, DESARROLLO PRODUCTIVO,
OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL



Dirección: Calle Colon esq. Comercio – Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia; Piso 8
Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización
Teléfono 2143534
Paz -Bolivia



MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA



La Paz, 08 ENE 2026
MINPR/VCPL-0030-CAR/26

Señor
Lic. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
Presente. -



REF.: REMITE RESPUESTA A P.I.E. N° 01/2025-2026.-

De mi mayor consideración:

Por instrucción del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia – Rodrigo Paz Pereira, cumplo con remitir a **fojas once (11)** nota con Cite: MPDyMA/DGAJ/UAJ-NE 00366/2025 de fecha 30 de diciembre de 2025, suscrita por José Fernando Romero Pinto – Ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente así como la documentación adjunta, por las cuales responde a la **Petición de Informe Escrito P.I.E. N° 01/2025-2026**, solicitada a través de su Presidencia, con el objeto de que la misma sea puesta en conocimiento de la Senadora Betty Canaviri Villanueva peticionante.

Con este motivo, saludo a usted atentamente.



Wilson P. Santamaría Ch

Wilson P. Santamaría Ch
VICEMINISTRO DE COORDINACIÓN
POLÍTICA Y LEGISLATIVA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



E-MINPR/2025-05953

WSC/OGG/mcf
Adj. Lo indicado
c.c. Archivo



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Zona Central - Calle Ayacucho Esq. Potosí
Teléfonos: +591 (2) 2184178

12



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE PLANIFICACION
DEL DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

La Paz, 30 DIC. 2025
MPDyMA/DGAJ/UAJ-NE 00366/2025
1328



Señor
Rodrigo Paz Pereira

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Presente.-

**REF.- Respuesta a la Petición de Informe
Escrito N° 001/2025 – 2026**

Excelentísimo Señor Presidente:

A tiempo de saludarlo y en atención a la Petición de Informe Escrito N° 001/2025 – 2026, presentada por la Senadora Betty Canaviri Villanueva, que solicita que por intermedio del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), se atienda lo requerido; tengo a bien remitir la Nota Interna NI/DJ N 0491/2025|E-SERNAP/2025-03744 de fecha 10 de diciembre de 2025, que contiene las respuestas y la al cuestionario adjunto a la Petición de Informe Escrito de Referencia, así como la documentación de respaldo.

Con este motivo saludo a usted atentamente.



1721
José Fernando Romero Pint
MINISTRO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
Y MEDIO AMBIENTE

H.R. MPDyMA-VU-19661/2025
CMS/JR/Mario Antonio Galvan Soliz
Adjunto lo indicado
c.c. Arch.

11r



NOTA INTERNA
NI/DJ N 0491/2025 | E-SERNAP/2025-03744

A : Ing. Filomon Hinojosa Torrico
DIRECTOR EJECUTIVO a.i.
SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

VIA : Abg. Christian Patrik Oinca Espinoza
DIRECTOR JURÍDICO a.i.

DE : Abog. Hugo Menchaca Alli
RESPONSABLE JURÍDICO AMBIENTAL

REF. : PETICIÓN DE INFORME ESCRITO P.I.E. NO. 01/2025-2026 DE LA CÁMARA DE
SENADORES CON RELACIÓN CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERNAP - AJAM

FECHA : La Paz, 10 de diciembre de 2025.

De mi consideración:

El suscrito Responsable Jurídico Ambiental ha recibido Hoja de Ruta E-SERNAP/2025-03744 que adjunta Nota Interna de la Dirección General de Asuntos Jurídicos MPDyM/DGAJ/UAJ-NI 01327/2025 de 10 de diciembre de 2025 suscrita por el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente a efecto de dar respuesta a cuestionario de Petición de Informe Escrito – P.I.E. No. 001/2025 – 2026 generado en la Cámara de Senadores, a efecto de absolver el siguiente cuestionario (text):

- 1) Informe y remita documentación de respaldo, a través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas – SERNAP identificando cuáles fueron los argumentos técnicos y legales, para la suscripción del "CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SERNAP) Y LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA (AJAM) de fecha 16 de marzo de 2021 y si actualmente estos se aplican de manera estricta conforme al procedimiento administrativo.
- 2) Informe si a través del mencionado Convenio, es posible otorgar o gestionar la otorgación de concesiones mineras al interior de áreas protegidas. Adjunte documentación de respaldo.
- 3) Informe cuál es el sustento técnico y legal, para que a través de la CLAUSULA CUARTA del citado Convenio, se disponga la confidencialidad y reserva de la información proporcionada por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas – SERNAP y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM.

Al respecto se tiene a bien en informar lo siguiente, con relación a las preguntas formuladas en el P.I.E. No. 001/2025 – 2026:



Francisco Bedregal N° 2904, zona Sopocachi,
La Paz – Bolivia.
Teléfonos: (+591) 2426304
www.sernap.gob.bo



- 1) Informe y remita documentación de respaldo, a través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas – SERNAP identificando cuáles fueron los argumentos técnicos y legales, para la suscripción del “CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SERNAP) Y LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA (AJAM) de fecha 16 de marzo de 2021 y si actualmente estos se aplican de manera estricta conforme al procedimiento administrativo.

R: El Convenio fue disuelto en fecha 30 de julio de 2025. Se adjunta Nota donde se argumentan las razones de disolución de Convenio Interinstitucional.

- 2) Informe si a través del mencionado Convenio, es posible otorgar o gestionar la otorgación de concesiones mineras al interior de áreas protegidas. Adjunte documentación de respaldo.

R: Se reitera que el Convenio suscrito entre el SERNAP y al AJAM fue disuelto. Empero se aclara que conforme a la Constitución Política del Estado, Ley de Medio Ambiente (Ley No. 1333), Reglamento General de las Áreas Protegidas (D.S. 24781) y norma de creación de las Áreas Protegidas **NO ES POSIBLE** otorgar derechos mineros al interior de las Áreas Protegidas, por lo que esa posibilidad está restringida en la AJAM.

- 3) Informe cuál es el sustento técnico y legal, para que a través de la CLAUSULA CUARTA del citado Convenio, se disponga la confidencialidad y reserva de la información proporcionada por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas – SERNAP y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM.

R: Se reitera que el Convenio Interinstitucional entre el SERNAP y la AJAM fue disuelto.

Se adjunta fotocopia legalizada de nota de disolución de Convenio Interinstitucional cite CAR/DJ No. 0187/2025 I SERNAP/2025-01641 y fotocopia de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) de 16 de marzo de 2021.

Agradeciendo su gentil atención, me despido reiterando mis mayores deseos de éxitos en las labores que desempeña.

Atentamente:

Abog. Hugo Menchaca Alli
RESPONSABLE JURÍDICO AMBIENTAL
SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
SERNAP - MMAYA



Cc/Arch. CPOE/hma
H.R. SERNAP/2025-03744



Francisco Bedregal N° 2904, zona Sopocachi,
La Paz – Bolivia,
Teléfonos: (+591) 2426304
www.sernap.gob.bo
Página 2 de 2

00 00003

La Paz, 22 de julio de 2025

CAR/DJ N 0187/2025 | SERNAP/2025-01641



Señora:

Abog. Ana Sofía Cameo Torrez

DIRECTORA EJECUTIVA NACIONAL

AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA - AJAM

La Paz.-

**REF. RESPUESTA A SU NOTA CITE AJAM/DESP/NE/951/2025 DE
DISOLUCIÓN DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL**

De mi mayor consideración.

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas – SERNAP en fecha 13 de junio de 2025 ha recibido acuse de su nota AJAM/DESP/NE/951/2025 por el que nos hacen conocer la decisión institucional de la AJAM de DISOLVER el Convenio Interinstitucional suscrito entre la AJAM y el SERNAP en fecha 16 de marzo de 2021.

Aduce Ud. que habiendo emitido la AJAM Resolución Administrativa AJAM/DJU/RES-ADM/06/2023 de 24 de julio de 2023 por el cual se revocó la Resolución Administrativa AJAM/DJU/RES-ADM/25/2017 que aprobó el Reglamento para la Otorgación de Derechos Mineros en Áreas Protegidas, acto administrativo que ha sido confirmado a través de Resolución de Recurso de Revocatoria AJAM/DJU/RRR/10/2023 de 06 de noviembre de 2023 y la Resolución de Recurso Jerárquico No. 0020/2024 de 09 de abril de 2024 emitida por el Ministerio de Minería y Metalurgia, el Acto Administrativo, Resolución Administrativa AJAM/DJU/RES-ADM/06/2023 de 24 de julio de 2023 se encuentra firme y estable.

Su nota refiere que la emisión de Resolución Administrativa AJAM/DJU/RES-ADM/06/2023 de 24 de julio de 2023 fue a instancia del SERNAP y que consecuentemente en la fecha actual no puede otorgarse derechos mineros nuevos en Áreas Protegidas.

Por lo que, la AJAM ve le necesidad de aplicar la Cláusula Décima Tercera (Disolución de Convenio) que refiere: *"El presente Convenio podrá ser disuelto por voluntad de una o ambas partes, a cuyo efecto, la parte que decida disolver el Convenio deberá comunicar a la otra parte su decisión, con una anticipación de treinta (30) días hábiles, explicando las causales que la motivan y proponiendo las medidas correspondientes a ser asumidas para la conclusión del mismo que quedará sin efecto una vez que la parte requerida acepte de manera formal la disolución y las medidas propuestas"*.

Al respecto, cabe señalar que las aseveraciones referidas por la AJAM son ciertas, pues en diferentes momentos el SERNAP ha requerido a la AJAM se establezca restricción absoluta para el inicio de trámites de solicitud de Contratos Administrativos Mineros en las Áreas Protegidas de carácter nacional, considerando que en las mismas no es posible otorgar nuevos derechos mineros, a partir de su creación. Es más, en los casos en que el SERNAP en gestiones anteriores ha procedido con la emisión de Certificados de Compatibilidad de Usos – CCU para la actividad minera en Áreas Protegidas, se ha procedido con la anulación de los mismos, y actualmente por disposición del Artículo 17 del Reglamento de Otorgación de Certificados de Compatibilidad de Uso en Áreas Protegidas, aprobado con Resolución Administrativa DE - 123/2022 de 20 de diciembre de 2022 del SERNAP,

GOBIERNO DE BOLIVIA

<http://www.sernap.gob.bo>

8r

00 00007

los CCUs otorgados en gestiones pasadas han perdido su vigencia, toda vez que, que sobre los mismos ha operado la caducidad.

Por lo que, en mérito a los antecedentes referidos precedentemente, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas – SERNAP, **ACEPTA la DISOLUCIÓN** de Convenio Interinstitucional suscrito entre el SERNAP y la AJAM en fecha 16 de marzo de 2021, en consecuencia a partir de la presente fecha, no existe un vínculo contractual entre el SERNAP y la AJAM, que obligue a compromisos institucionales.

Es menester también que, en cumplimiento a lo dispuesto por la Cláusula Décima Tercera (Disolución de Convenio) corresponde asumirse medidas para su cumplimiento en el futuro, por lo que cabe aclarar y enfatizar en los siguientes aspectos:

- 1) La continuidad de restricción para la solicitud de Contratos Administrativos Mineros y la emisión de Licencias de Prospección y Exploración en las veinticuatro (24) Áreas Protegidas, de carácter nacional que administra el SERNAP, por lo que existe la imposibilidad del desarrollo de trámites de otorgación de derechos mineros en Áreas Protegidas.
- 2) Los CCUs otorgados en gestiones anteriores para trámites de solicitud de derechos mineros en Áreas Protegidas, cuya solicitud es posterior a la norma de creación del Área Protegida, han sido anulados, o en su defecto se ha operado su caducidad por disposición del mandato contenido en el Artículo 17 del Reglamento de Otorgación de Certificados de Compatibilidad de Usos.
- 3) El SERNAP sólo reconoce como derechos mineros preconstituídos a aquellos que fueron otorgados con anterioridad a la existencia de una determinada Área Protegida de carácter nacional, consecuentemente si hay necesidad de un pronunciamiento individual por cada caso, el SERNAP se pronunciará, a requerimiento de la AJAM.
- 4) El SERNAP y la AJAM deberán coordinar permanentemente para asumir acciones coercitivas en contra de actividades de minería ilegal al interior de Áreas Protegidas.

Sin otro particular y con las consideraciones más distinguidas, me despido.

Atentamente:


Delfonso Canaza Kapajeique
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
SER.NAP - MMAY

LEGALIZACION
Las presentes fotocopias son copia fiel del original de su referencia en Fs. _____ útiles, a las que en caso necesario me remito; Y una vez confrontadas las legalizo de conformidad al Art. 1311 del Código Civil.
La Paz, 11 de dic. de 2025

Arch. ICK/JGD/HMA
H.R. SERNAP/2025-06186



BOLIVIA BICENTENARIO DE BOLIVIA


Abog. Hugo Manchaca Ali
RESPONSABLE JURÍDICO AMBIENTAL
SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
SER.NAP - MMAY



CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA (AJAM) Y EL SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SERNAP)

Conste por el presente documento, Convenio Interinstitucional suscrito entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), al tenor de las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA.- (PARTES INTERVINIENTES).

- 1.1. La **AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA**, entidad pública representada legalmente por la Dra. Brenda Lafuente Fernández, hábil por derecho, con Cédula de Identidad N° 5253208 expedida en Cochabamba, en su calidad de Directora Ejecutiva Nacional, designada mediante Resolución Suprema N° 27407 de 13 de enero de 2021, debidamente facultada para suscribir convenios a nombre de dicha entidad, en el marco de las facultades otorgadas mediante Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014 de Minería y Metalurgia, que en lo sucesivo se denominará **AJAM**.
- 1.2. El **SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS**, entidad pública representada legalmente por Teodoro Mamani Ibarra, hábil por derecho, con Cédula de Identidad N° 5562316 expedida en la ciudad de Potosí en su calidad de Director Ejecutivo designado por Resolución Ministerial N° 258 de fecha 20 de noviembre de 2020, debidamente facultado para suscribir convenios en nombre de dicha entidad, en el marco de las facultades otorgadas mediante Decreto Supremo N° 25158 de 04 de septiembre de 1998, quien en lo sucesivo se denominará **SERNAP**.

Ambas Instituciones Públicas de forma conjunta, se denominarán "**LAS PARTES**".

CLÁUSULA SEGUNDA.- (ANTECEDENTES).

2.1. Comunes

El 2 de octubre de 2015 las partes suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional a objeto de establecer los lineamientos de acuerdo y mecanismos de cooperación interinstitucional respecto a la emisión del Certificado de Compatibilidad de Usos en Área Protegida por parte del SERNAP; la identificación de posibles ilícitos relacionados a la explotación ilegal de recursos minerales en áreas protegidas; el intercambio de información, capacitación y difusión continua de información. La ejecución de este convenio y el cumplimiento de los compromisos asumidos en el mismo por las partes, durante los 5 años que mantuvo su vigencia, ha permitido el desarrollo de un trabajo coordinado y conjunto de gran utilidad para el cumplimiento armónico de la normativa sectorial y nacional vigente; por lo que se ha establecido la necesidad de suscribir un nuevo convenio que renueve los compromisos de Cooperación Interinstitucional.

2.2. De la AJAM

La AJAM como entidad autárquica bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia, encargada de la dirección, administración superior, fiscalización y control de las actividades mineras y del Registro Minero, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley N° 535 de 28 de mayo 2014, de Minería y Metalurgia; con atribuciones de recibir y



procesar las solicitudes para la otorgación de licencias de prospección y exploración, prospección aérea y la suscripción de contratos administrativos mineros a nombre del Estado, entre otras, para cuyo cumplimiento cuenta con un nivel desconcentrado compuesto por las Direcciones Departamentales y Regionales detalladas en el Decreto Supremo N° 2200 de 03 de diciembre de 2014.

La mencionada Ley de Minería y Metalurgia establece que los actores productivos mineros pueden realizar actividades mineras en áreas protegidas previo cumplimiento de la normativa ambiental y conexas específicas, siempre y cuando dichas actividades no afecten el cumplimiento de los objetivos de protección del área.

2.3. Del SERNAP

El SERNAP es una institución estatal desconcentrada del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, creada mediante Ley N° 1788 de 17 de septiembre de 1997 y Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009, Decreto de Organización del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, como parte de la estructura de dicho Ministerio, bajo tuición, control y supervisión orgánica del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal. Los Decretos Supremos N° 25158 de 04 de septiembre de 1998 y N° 25983 de 16 de noviembre de 2000, establecen las normas de organización y funcionamiento del SERNAP, así como sus atribuciones y competencias, otorgándole independencia de gestión técnica, administrativa y legal, estructura propia y competencia de alcance nacional, señalando como misión institucional la de coordinar el funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SNAP, garantizando la administración y gestión integral de las áreas protegidas de interés nacional, a efectos de conservar la diversidad biológica en el área de su competencia, aplicando en el desarrollo de sus actividades, el régimen legal que establecen las normas relativas de la Ley N° 1333 y sus reglamentos, de acuerdo a los principios y políticas de gestión para las Áreas Protegidas de Bolivia.

El Reglamento General de Áreas Protegidas, aprobado por Decreto Supremo N° 24781 de 31 de julio de 1997, establece en su artículo 3 que la gestión y administración de las áreas protegidas tiene como objetivos aportar a la conservación del patrimonio natural y biodiversidad del país mediante el establecimiento del SNAP y asegurar que la planificación y el manejo de las áreas protegidas se realicen en cumplimiento con las políticas y objetivos de conservación de la diversidad biológica de Bolivia; señalando el artículo 38 de la misma norma, entre las funciones y atribuciones de la Autoridad Nacional de Áreas Protegidas, la de planificar, administrar y fiscalizar el manejo integral de las áreas protegidas de carácter nacional que conforman el SNAP; normar y regular las actividades al interior de las mismas y fiscalizarlas de acuerdo a sus categorías, zonas, planes de manejo y reglamentos de uso; normar el uso y manejo de los recursos naturales al interior de las áreas protegidas, de acuerdo a la categoría y zonificación.

CLÁUSULA TERCERA.- (NORMATIVA APLICABLE).

- a) Constitución Política del Estado
- b) Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia.
- c) Ley N° 1333 de 27 de abril de 1992, de Medio Ambiente.
- d) Ley N° 300 de 15 de octubre de 2012, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien.
- e) Ley N° 1580 de 15 de junio de 1994, de aprobación y ratificación del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
- f) Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo de fecha 23 de abril de 2002.
- g) Ley N° 1788 de 17 de septiembre de 1997 Creación del SERNAP
- h) Decreto Supremo N° 24781 de 31 de julio de 1997, Reglamento General de Áreas Protegidas.



- i) Decreto Supremo N° 25158 de 4 de septiembre de 1998 de Organización y Funcionamiento del SERNAP.
- j) Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009, de Organización del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.
- k) Decreto Supremo N° 25983 de 16 de noviembre de 2000.
- l) Normas que aprueban Planes de Manejo u otros instrumentos de gestión de las áreas protegidas.
- m) Normas de creación de cada área protegida.
- n) Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27113 de fecha 23 de julio de 2003.

CLÁUSULA CUARTA.- (RESPONSABILIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN). Las PARTES serán responsables del manejo de la información proporcionada por cada una de las instituciones, con absoluta confidencialidad y reserva, debiendo usar la información únicamente a los fines establecidos en el presente CONVENIO.

CLÁUSULA QUINTA.- (OBJETO).

El CONVENIO tiene por objeto establecer los lineamientos y mecanismos de cooperación interinstitucional a ser implementados por las PARTES, respecto a la identificación de presuntos ilícitos relacionados a la explotación ilegal de recursos minerales en Áreas Protegidas para el inicio de las acciones de acuerdo a las competencias establecidas por norma, el intercambio de información, conocimientos y experiencias, con la finalidad de potenciar las capacidades de las instituciones y mejorar la coordinación interinstitucional.

CLAUSULA SEXTA.- (OBLIGACIONES).- Las partes se obligan a lo siguiente:

Por parte de la AJAM:

1. La AJAM, dentro del proceso de otorgación de derechos mineros, hará conocer de manera inmediata al SERNAP, las solicitudes para la otorgación de nuevos derechos mineros en áreas protegidas, que cuenten con la formalización respectiva, remitiendo la información técnica en formato digital (*shape file*).
2. La AJAM actualizará trimestralmente la información de derechos mineros otorgados, así como las adecuaciones mineras concluidas o aceptadas (preconstituidos) en áreas protegidas, remitiendo dicha información al SERNAP.

Por parte de SERNAP:

1. La emisión del Certificado de Compatibilidad de Usos en Áreas Protegidas.
2. En caso de modificación o actualización en la zonificación de un área protegida, cambios en sus límites o creación de nuevas áreas protegidas, el SERNAP de manera inmediata remitirá a la AJAM la información técnica correspondiente en formato digital (*shape file*), que deberá contener como mínimo los siguientes datos: nombre, categoría de manejo y base legal del área protegida.

Para tal fin, las Máximas Autoridades Ejecutivas de cada entidad nombrarán un servidor público responsable para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas, dicho nombramiento será de conocimiento de cada entidad a los 15 días de haber suscrito el presente convenio, de cambiar de responsable de la misma forma debe ser de conocimiento de las entidades suscribientes, mediante nota formal de la MAE.



CLÁUSULA SÉPTIMA.- (PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USOS EN CASO DE SOLICITUDES INICIADAS CONFORME A LA LEY N° 535 E INTERCAMBIO DE INFORMACION). Para la emisión del Certificado de Compatibilidad de Usos en Áreas Protegidas, conforme a la Ley N° 535, las partes aplicarán los siguientes lineamientos:

- a) La AJAM, a momento de emitir el Certificado de Área Minera Libre en Área Protegida, deberá consignar de manera expresa que el área minera solicitada se encuentra en área(s) protegida(s) de interés nacional, para conocimiento y constancia del Actor Productivo Minero - APM y posterior formalización de su solicitud de Contrato Administrativo Minero o de Licencias de Prospección y Exploración o Prospección Aérea, conforme a la Ley N° 535 y el Reglamento de Otorgación de Derechos Mineros en Áreas Protegidas.
- b) Una vez que el APM, formalice la solicitud de Contrato Administrativo Minero o Licencia que se encuentre parcial o total dentro de un área protegida de interés nacional, la AJAM, a través de sus Direcciones Departamentales o Regionales, mediante providencia de observación de requisitos, requerirá al APM la presentación del Certificado de Compatibilidad de Usos; cumplido dicho acto la AJAM, a través de un correo electrónico creado por las partes, remitirá el Certificado de Área Minera Libre en Área Protegida e información geoespacial necesaria en formato *shape file* al SERNAP, para la correspondiente emisión del Certificado de Compatibilidad de Uso por parte de ésta institución.
- c) El SERNAP, a solicitud escrita del APM, emitirá en el plazo máximo de veinte (20) días hábiles y conforme a procedimientos internos, norma de creación, plan de manejo y zonificación de cada área protegida, el Certificado de Compatibilidad de Usos, considerando la información del Certificado de Área Minera Libre en Área Protegida, estableciendo, según corresponda:
 - Códigos de cuadrículas en trámite que se sobreponen totalmente a área(s) protegida(s) y que son compatibles con la actividad minera.
 - Códigos de cuadrículas en trámite que se sobreponen totalmente a área(s) protegida(s) y que son incompatibles con la actividad minera.
 - Códigos de cuadrículas en trámite que se sobreponen parcialmente a área(s) protegida(s) y que son compatibles con la actividad minera.
 - Códigos de cuadrículas en trámite que se sobreponen parcialmente a área(s) protegida(s) y que son incompatibles con la actividad minera.
- d) Los Certificados de Compatibilidad de Uso, siendo instrumentos técnicos de carácter preventivo, de establecimiento geoespacial de compatibilidad de una AOP con los instrumentos de gestión del AP donde la misma se pretende desarrollar; se enmarcarán en el análisis de tales instrumentos de gestión (norma de creación, categoría de manejo, plan de manejo y/o zonificación), y contemplarán la siguiente información:
 - Fecha de creación del área protegida
 - Norma de creación del área.
 - Categoría de Manejo
 - Zonificación



- e) La AJAM, con el criterio técnico emitido por el SERNAP a través del CCU y considerando las normas de creación de las áreas protegidas, procederá a la firma de los Contratos Administrativos Mineros cuando así corresponda.
- f) En caso que el SERNAP establezca la necesidad de realizar una inspección técnica al área minera solicitada que se encuentra en área protegida, la AJAM, dispondrá mediante providencia la realización de la inspección técnica, la cual podrá ser realizada en el plazo de hasta treinta (30) días hábiles computables desde el día siguiente hábil de recepcionada la providencia y la nota de solicitud por parte del SERNAP.
- g) El SERNAP remitirá a la AJAM, trimestralmente y vía correo electrónico, un listado de los Certificados de Compatibilidad de Usos emitidos, dentro de la primera semana del mes siguiente de concluido el trimestre (enero, abril, julio y octubre).
- h) La AJAM remitirá trimestralmente al SERNAP, vía correo electrónico, un listado de los Contratos Administrativos Mineros, licencias de prospección y exploración y licencias de prospección aérea, inscritas en el registro minero, dentro de la primera semana del mes siguiente de concluido el trimestre (enero, abril, julio y octubre).

CLÁUSULA OCTAVA.- (AUTORIZACIONES TRANSITORIAS ESPECIALES). - Las partes acuerdan que en el caso de Autorizaciones Transitorias Especiales – ATE's, al tratarse de derechos mineros pre constituidos que gozan de reconocimiento y respeto conforme a la Constitución Política del Estado y la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia, la emisión del CCU por parte del SERNAP será a solicitud de la AJAM, debiendo emitirse los mismos en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la recepción.

CLÁUSULA NOVENA.- (DETECCIÓN DE EXPLOTACIÓN ILEGAL DE RECURSOS MINERALES). En el marco de la cooperación mutua, las partes se comprometen a:

- a. Aportar e intercambiar la información necesaria y suficiente que facilite la lucha contra la explotación ilegal de recursos minerales.
- b. El SERNAP por medio de los servidores públicos de su dependencia en caso de verificar indicios de comisión del delito de explotación ilegal de recursos minerales, deben comunicar de manera inmediata a la AJAM, adjuntando información de ubicación mediante coordenadas.
- c. Coordinación entre las partes para llevar a cabo acciones contra la explotación ilegal de recursos minerales y preservación de las áreas protegidas, en el marco de sus competencias, cuando así corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA.- (RESPONSABLES DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO). El objeto, obligaciones y los compromisos acordados en el presente convenio serán ejecutados por las partes, a través del personal de su dependencia, a cuyo efecto las partes impartirán las instrucciones y órdenes que sean necesarias a los servidores públicos a cargo del cumplimiento de convenio; Asimismo de forma inmediata a la suscripción del presente convenio, se deberá dar inicio a las actividades de cooperación interinstitucional, en el marco de las responsabilidades y procedimientos acordados para el efecto, con la finalidad de no perjudicar al administrado de ambas instituciones públicas.

Asimismo los responsables del cumplimiento del convenio deberán sostener reuniones de coordinación institucional ha llamado de cualquiera de las partes, para poder cumplir con las obligaciones asumidas institucionalmente.

ANALISTA
V.B. B. B.
ra. Enika C.
Viscarra
Vasquez

REVISADO
por
F. J. J.
F. J. J.
F. J. J.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- (MECANISMO DE COORDINACIÓN). Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, las partes acuerdan la conformación de un equipo técnico de seguimiento interinstitucional, como instancia de coordinación e información a las Máximas Autoridades Ejecutivas de cada entidad.

En representación de la AJAM:

Dirección de Catastro y Cuadrículado Minero y Dirección Jurídica.
Calle Andrés Muñoz N° 2564, Zona Sopocachi, de la ciudad de La Paz.
Tel.: 2422838 Fax: 2157784.

En representación del SERNAP:

Dirección de Monitoreo Ambiental y Dirección Jurídica
Calle Francisco Bedregal N° 2904 final Av. Víctor Sanjinés, Zona Sopocachi de la ciudad de La Paz.
Tel.: 2426272 – 2426268 – 2426265.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- (VIGENCIA Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO). El presente convenio tendrá un plazo de vigencia de diez (10) años, computables a partir de la fecha de suscripción. Concluido dicho plazo, el convenio quedará sin efecto alguno para las partes.

Pudiendo modificarse de mutuo acuerdo a través de adendas a ser suscritas durante su vigencia, cuando se considere necesario realizar ajustes a cualquiera de las cláusulas que lo conforman, con el fin de viabilizar el logro del objeto del mismo o ampliar su plazo de vigencia.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- (DISOLUCIÓN DEL CONVENIO). El presente convenio podrá ser disuelto por voluntad de una o ambas partes, a cuyo efecto, la parte que decida disolver el convenio deberá comunicar a la otra parte su decisión, con una anticipación de treinta (30) días hábiles, explicando las causales que la motivan y proponiendo las medidas correspondientes a ser asumidas para la conclusión del convenio, mismo que quedará sin efecto una vez que la parte requerida acepte de manera formal la disolución y las medidas propuestas.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (ACEPTACIÓN). Nosotros, Brenda Lafuente Fernández, Directora Ejecutiva Nacional de la AJAM, y Teodoro Mamani Ibarra, Director Ejecutivo del SERNAP, declaramos nuestra plena aceptación a todas y cada una de las cláusulas contenidas en el presente convenio, comprometiéndonos a su fiel y estricto cumplimiento, suscribiendo en cuatro (4) ejemplares de igual tenor y validez legal a los 16 días del mes de marzo del año dos mil veinte y uno.

Teodoro Mamani Ibarra
DIRECTOR EJECUTIVO
Servicio Nacional de Áreas Protegidas

Dra. Brenda Lafuente Fernández
DIRECTORA EJECUTIVA NACIONAL
Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera